Resumen – Aspectos Legales y Profesionales – 1er Parcial – Ingeniería

Aspectos Generales de la Ciencia Jurídica

Derecho

¿Qué es el derecho?

La definición de derecho tiende a venir de la ideología de las personas. Según Guillermo Borda "Valor – Justicia", el derecho debe ser justo (pero no lo es), debería tender a ser justo.

El derecho es un objeto social, se modifica según el relato de fuerzas, se otorga una "definición persuasiva" . Por ejemplo, el profesor no cree en el derecho natural (derecho aspira justicia), ya que un ordenamiento jurídico no podría considerarse un ordenamiento jurídico si no es justo (no existe el derecho si el ordenamiento no es justo).

Ante esto, la definición de un **ordenamiento jurídico** se torna mucho más simple. Este es el conjunto organizado de normas emanadas de un poder estatal competente, las cuales son percibidas por la población como obligatorias.

- Conjunto organizado de normas: jerarquía entre las distintas normas que componen al ordenamiento , para que sea posible saber qué ley se aplicará en un contexto determinado. De esta manera, los sujetos de derecho pueden saber de antemano cuáles serán las consecuencias legales de sus conductas y adecuar las mismas en función de ello. Una norma está asociada a otras normas, si no, no se podría establecer un órgano competente. Hay una estructura lógica.
- Emanadas de un poder estatal competente: toda norma deriva su fundamento de la existencia de un estado que la crea y se encarga de velar su cumplimiento. Aun cuando la norma parece provenir de los particulares, es el estado que reconoce dichas convenciones y les otorga o no efectos jurídicos.

- Las cuales son percibidas por la población como obligatorias: toda norma jurídica debe incluir mecanismos para corregir o castigar comportamientos no deseados, de lo contrario se convertirían en simples recomendaciones. Según Hans Kelsen, la sanción es una parte definitoria de una norma jurídica, siendo una consecuencia de conductas consideradas como negativas desde el punto de vista legal. Esto implica que las normas están respaldadas por la posibilidad de aplicar coerción. Hay una relación entre la coerción y el carácter estatal del ordenamiento jurídico, ya que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es quien tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes que dicta. Desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico se presenta como un regulador de la fuerza, determinando cuándo y cómo se aplica esta fuerza a los individuos dentro de su jurisdicción.

Hay una relación de imputación (debería pasar algo, pero que no pase no invalida la norma) con respecto a “Conducta Debida /=> Sanción”, si no se tiene una conducta debida, debería haber una sanción, pero que no la haya no invalida la norma, si no que la reafirma, ya que el individuo toma precauciones para que no se cumpla la relación.

Derecho Objetivo

El derecho objetivo está dirigido por el ordenamiento jurídico, básicamente es el conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico.

Hay una clasificación arbitraria, entre público y privado. Es común creencia que en el publico aparece el estado y el privado es entre particulares, pero en realidad la situación se puede mezclar. En sí, la diferencia entre lo público y lo privado no está dado tanto por la presencia del Estado, sino por la materia en la cual estamos trabajando.

La sola presencia del estado en una relación jurídica no permite afirmar que se está frente a una figura del derecho público, sino que es necesario que el mismo se encuentre cumpliendo su función de poder público, caso contrario con el accionar del estado como persona de derecho privado (contratos civiles como alquileres o compraventa de insumos)

Ramas

- Derecho Público:
    - Derecho constitucional:
        - Estudio del texto constitucional, la Constitución.
        - Cómo se ponen las leyes.
        - Los límites que se pone el Estado respecto a particulares.
        - Todo lo que son tratados internacionales.
    - Derecho Administrativo:
        - Regula el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre la misma y los particulares.
        - Es el Estado tratando con los particulares en tanto y cuanto son sujetos del control del Estado con una actividad estatal.
    - Derecho Penal:
        - Establece y regula el poder punitivo del estado respecto a conductas previamente calificadas como delitos. Básicamente establece si una persona comete un hecho previsto en la ley, y si esta persona tiene algún tipo de eximente o no
    - Derecho Procesal:
        - Derecho por el cual podemos ejercer ante la autoridad una potestad y se establece las formas en las que se aplica la ley penal.
        - Son locales, cambian de provincia en provincia.
    - Derecho Internacional Público:
        - Rige las relaciones entre los estados como poder público.
- Derecho Privado:
    - Derecho Laboral: una relación puede tener una faz privada y una faz pública, como por ejemplo, el derecho laboral.
        - El derecho laboral establece qué condiciones son privadas a la alza y cuáles son derecho público a la baja. Ejemplo: estamos trabajando en una empresa y somos buenos; la empresa se da cuenta que estamos a punto de irnos, entonces como no nos pueden aumentar el sueldo, nos dicen que podemos reducir horas de trabajo → acuerdo entre particulares que beneficia al empleado.

          Lo contrario es ilegal, la empresa no puede decirle al resto de empleados que trabajen más por la misma plata, ya que implica

que el empleado está renunciado a más sueldo → el orden público laboral se lo impide, es imperativo.
        - Cuando le sacan derechos al empleado, es el orden público laboral quien salta.
    - Derecho Comercial:
        - Regla la estructura de la empresa, las relaciones de los comerciante y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio que se realizan.
    - Derecho Civil:
        - Constituye la rama más antigua y de la cual las distintas ramas se derivan.
        - El derecho civil es muchas veces conceptuado como un derecho por sustracción, un cúmulo amorfo de normas y principios que restan una vez separado las relaciones jurídicas regidas por las otras ramas.
        - El derecho civil en su concepción actual mantiene un objeto de estudio que son las relaciones jurídicas que se establecen frente los sujetos de derecho en su condición de tales y con independencia de la actividad que desarrollen.
        - Las relaciones familia, las relaciones de propiedad, los actos jurídicos y los mismo derechos derivados de la condición de persona jurídica (derechos personalísimos), constituyen objeto de estudio de esta rama del derecho.

Derecho Subjetivo

El derecho subjetivo es una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico a una persona determinada para la realización de una conducta, es la faz dinámica del derecho objetivo y es un interés jurídicamente protegido. Básicamente es la facultad legal de exigir a otra persona una determinada conducta

El lenguaje es impreciso porque no es normalizado, por eso nos vamos a encontrar con problemas de connotación y denotación, y de palabras que significan distintas cosas en función de donde las estamos usando y en qué sentido. Para solucionar esto, se tiene el

derecho subjetivo, el cual es la capacidad jurídica por la cual un sujeto puede exigir un comportamiento determinado (quien paga a quien).

Ramas

- Derechos Extrapatrimoniales:
    - Son derechos de carácter no económico.
    - Todos nosotros tenemos una serie de derechos que no tienen un contenido económico, como privacidad, imagen, buen nombre, etc.
    - Estos a veces terminan teniendo una indemnización patrimonial porque no se puede revertir el daño.
- Derechos Patrimoniales:
    - De entrada tienen contenido económico.
    - Derechos Reales:
        - Establecen vínculo entre una persona y una cosa.
        - Son oponibles a terceros, todos deben respetar esos derechos (erga omnes).
        - Se crean por ley y su contenido no puede ser modificado (numerus clausus).
    - Derechos Personales:
        - Se establecen entre al menos dos personas, de forma tal que una/unos establecen/se ocupan de la posición de acreedor, y el otro/otros de deudor.
            - El acreedor puede exigirle al deudor una prestación que puede ser:
                - Dar: obligaciones de dinero o de cosas.
                - Hacer: actividad o trabajo.
                - Omitir: NDA, acuerdo de confidencialidad (se obliga a no decir).
        - Inoponible, los terceros quedan afuera de la relación.
            - Si el deudor no paga en principio no se le puede cobrar a nadie más, y como deudor no podés pagarle a otro.
        - Libertad
            - En principio, hay libertad para crearlos.
            - Libremente disponible.

- Las partes pueden modificarlo como quieran.
- Se puede generar contratos nuevos.
- Hay libertad de contratos y obligaciones por responsabilidad civil.

- Las podemos clasificar en:
  - Singulares y Plurales (número de sujetos)
    - Es en función de la posición de más de una persona como acreedor o deudor.
    - Si son plurales, hay que definir si son mancomunadas o solidarias
  - Contractuales y extracontractuales (por su causa)
    - Si nacen de un acuerdo de voluntades (contractuales), o si nacen de la culpa (extracontractuales culposas) o si nacen de la ley (extracontractuales objetivas).
  - Puras y simples, o sujetas a condición o plazo
    - Normalmente un derecho personal puro y simple es exigible al momento de su creación
    - Puede estar sujeto a condición o a plazo, y a su vez, el plazo puede ser cierto o incierto
    - La diferencia entre condición y plazos es que el plazo va a suceder, solo que no sé cuándo y la condición es una circunstancia que puede o no suceder, y tampoco sé cuándo.
- Estructura:
  - Sujetos
    - Deudor Acreedor
  - Objeto
    - Posible
    - Legal
    - Moral
  - Causa
    - Causa Fuente
    - Causa Falsa

Fuentes del derecho

Las fuentes tiene diferentes formas, puede ser históricas, ideológicas o filosóficas. Entonces, ¿Cuáles son las normas que vamos a tomar para definir nuestro derecho subjetivo?

- Constitución.
- Pactos Internacionales.
- Leyes.
- Jurisprudencia.
- Costumbre.

Leyes

No todas las leyes son "leyes", algunas no establecen una conducta debida, es decir, en sentido formal es una ley, pero no en el sentido material. Para que una ley la entendamos como ley (por Constitución), debe tener trámite legislativo, ser publicada por el ejecutivo y mostrada en boletín oficial. Pero no todas las leyes que salen de este procedimiento tienen una normativa de carácter general abstracto que plantee una sanción. Por otro lado, algunas normas funcionan en la práctica como leyes, pero no son formales.

No todas las leyes se aplican, algunas son derogadas por otras.

Clasificación leyes

- Forma / Fondo:
    - Forma: voy a pedir por un derecho vulnerado. las leyes de fondo otorgan los derechos objetivos.
    - Fondo: cual sentencia ante el derecho vulnerado. Son las que permiten al titular de esos derechos, requerir a la autoridad de aplicación (poder ejecutivo o judicial) el ejercicio de los derechos y establecer los procedimientos para hacerlo.
    - Las leyes de fondo están en la Constitución Argentina, son competencias del Estado federal, mientras que la de forma las otorga el propio gobierno local (cambian dependiendo de la provincia).

- Imperativas / Supletorias:
    - Clasificación respecto a su eficacia.
    - Imperativas: tienen prioridad sobre la voluntad de las partes, lo que significa que cualquier acuerdo contrario a ellas se considera nulo. Los individuos no pueden desviarse de lo que está prescrito, de lo contrario, lo acordado se considera inválido. Es conducta de la cual las partes no pueden alejarse.
    - Supletorias: funcionan ante el silencio de las partes. El propósito de estas normas es suplir las omisiones que las partes hayan realizado en el momento del contrato. Sin embargo, si las partes no están satisfechas con la solución legal, pueden apartarse de ella mediante una cláusula que indique lo contrario.
- Autosuficientes / Complementarios:
    - Autosuficientes: se sostienen por sí mismas, es decir, tienen sentido por sí mismas.
    - Complementarias: tienen sentido en función de otra. Aclaran o modifican otra norma.
- Abiertas / Cerradas:
    - Abiertas: se complementan o terminan de resolver en función de la actividad del propio operador jurídico. Son como un criterio de guía.
    - Cerradas: No dejan lugar a la interpretación del operador jurídico.

Jurisprudencia

Es el conjunto de fallos sobre un tema determinado o de una jurisdicción o de un país determinado. Es el conjunto de fallos de los jueces (las sentencias).

En el derecho suelen haber “lagunas”, situaciones que no están legalmente previstas por negligencia o cuestiones sobrevinientes. El juez siempre está obligado a fallar (aun ante la ausencia de ley), si hay cuestiones que la ley no provee, entonces el juez falla como un juez anterior, por lo tanto ese fallo anterior funciona como fuente de derecho.

A su vez, otro tema es un problema de denotación. Dada a la imprecisión del lenguaje, muchas veces el problema no es un problema de que algo no está previsto, sino, lo que

no podemos llegar a entender es el alcance de si esa previsión legal entra o no entra en un caso determinado

Costumbre

Es una fuente de derecho básica pero genera problemas. Estas mismas nacen de la gente. No toda costumbre es fuente de derecho, hay costumbres que son meros usos sociales.

Por mucho tiempo fueron fuente de derecho fundamentales. Mucha de la estructura constitucional de países nace de la costumbre (Inglaterra)

Dos pretensiones de codificación:

- Universalidad:
    - Idea de la Ilustración, la idea es que el código civil pueda funcionar en cualquier país. Ejemplo: que el código napoleónico se pueda aplicar en Alemania
- Hegemónica:
    - Prevé todos los posibles conflictos que en esa disciplina se puedan producir. La costumbre empieza a ser molesta como fuente de derecho porque no nace de derecho y porque tiene una vocación histórica, y no racional. Es lo que hace la gente, no lo que le surge al legislador del lado racional
    - Si la codificación es hegemónica, la costumbre no tiene lugar:
        - La costumbre puede estar a favor de la legislación (resolver de la misma forma que el legislador), por lo cual no tiene tanto sentido, es redundante
        - Puede estar en contra, en cuyo caso nos vamos a encontrar con una legislación que no puede permitir dar entiéndase a algo que está prohibiendo. Se estaría contradiciendo a sí mismo
        - Luego nos quedaría la costumbre paralegal, regula aquellas cosas que nosotros o que el legislador no prohibió en el código
            - Todo está en el código, y no puede haber cosas por afuera del código

- En Argentina en 1968, la reforma del código civil realizada por el decreto ley 17711 otorgó fuerza legal a la costumbre en los casos de silencio de la ley. Sin embargo, sigue prohibiendo la costumbre en los casos en que la misma se opone a al texto expreso de la ley.

Estructura Constitucional

La constitución es la norma que le da sentido a todo el ordenamiento jurídico, es la norma fundamental de la nación. Básicamente crea los mecanismos de los métodos de decisión y da las limitaciones del poder del estado. Los derechos constitucionales son sobre los cuales el estado no puede avanzar.

Hay estados sin constitución escrita, como Inglaterra, que en si tienen una constitución consuetudinaria, formada a través de la jurisprudencia y la costumbre, sin texto escrito. En general los estados con constitución escrita son los derivados de colonias.

Constitución en sentido formal

- Es una norma escrita
- Generada por un procedimiento y competencias especiales

Constitución en sentido material

- Es el compendio de fuentes del derecho aplicadas a temas constitucionales
- No se sanciona, sino que se crea con el tiempo
- Comprende la jurisprudencia, acuerdos internacionales, textos legales y costumbres
- Existe con prescindencia de una constitución escrita

En simples palabras, la constitución en sentido formal básicamente es el texto, esta misma no alcanza para responder problemas de índole constitucional, ejemplo cuanto tiempo puede pasar un proyecto dando vuelta no está en la constitución. Para solucionar este problema está la constitución en sentido material, que son las leyes, la jurisprudencia, los tratados internacionales y las costumbres.

Constitución Argentina

La constitución argentina se divide en tres partes:

- Preámbulo:
    - Es una expresión de deseos
    - Es un prólogo
- Declaraciones, Derechos y Garantías (art. 1 a 43)
    - Conocida como parte dogmática
    - Tiene los límites del estado. Se autoimpone respecto a los ciudadanos.
    - Declaraciones: norma que no otorga facultad jurídica, no otorga derecho defendible a cada ciudadano. En ella tiene por ejemplo el nombre del Estado.
    - Derechos: otorga a los sujetos una facultad jurídica defendible y la da un límite al poder del estado.
    - Garantías:
        - Proceso judicial para dar cobijo a los ciudadanos frente a la violación flagrante de sus derechos constitucionales.
            - Mecanismos procesales por los cuales los sujetos de derecho pueden reclamar ante una violación flagrante de sus derechos constitucionales.
            - Flagrante porque casi todos los entredichos de violación de derecho las podés derivar a la CN
        - Las garantías constitucionales son tres:
            - Habeas Corpus
                - No hay penas sin juicio previo. El estado puede detener en ciertas condiciones, cuando hay una orden judicial o se está cometiendo un ilícito, pero no poder mera sospecha.
                - Limita el poder del estado, es decir, es una garantía solamente contra el estado.
                - También soluciona la trata aberrante en un pabellón.

        - En PBA, el Habeas Corpus se usa como recurso para mejorar el cumplimiento de sentencia de un imputado: Por ejemplo, tenés una persona enferma a orden a un juez y tiene prisión preventiva, debe tener ciertas condiciones porque está cursando una enfermedad. No lo podés poner en un calabozo porque se moriría y contagiaría al resto de presos. Con el Habeas Corpus, podés mejorarle las condiciones de detención (que vaya a una unidad penitenciaria con hospital).
- Amparo:
    - Tiene un origen Jurisprudencial.
    - Es la garantía constitucional más común.
    - Puede ir contra el estado y/o particulares.
    - Tiene una protección contra violaciones de derecho que sean derechos que no estén consagrados en otra garantía específica. El amparo protege derechos constitucionales que no tienen una garantía específica de protección.
    - Funciona si no hay otro método alternativo eficiente y si la violación es flagrante.
        - No amparar todo ni no amparar nada
- Habeas Data:
    - Origen en reforma constitucional de 1994
    - Garantía que se establece protegiendo los datos de las personas.
    - Permite que los sujetos que tienen información suya en un banco de datos puedan controlar ese banco, le puedan pedir al banco que informe qué información tienen y con qué condiciones, e incluso pueden solicitar la modificación o destrucción de los datos

        - Sirve en los casos de datos incompletos, erróneos, desactualizados o ilegales.
        - Se parece mucho al procedimiento del amparo.

- Autoridades de la nación (art. 44 a 129)
    - Conocida como parte orgánica
    - Se divide en la regulación del gobierno nacional y de provincia
    - Se ven cuales son los órganos del Gobierno
        - Ejecutivo
        - Legislativo
        - Judicial
    - Tienen cosas que nacen de la parte dogmática
        - Por ejemplo la forma de Gobierno y de Estado, definidos en la primer parte
    - Establece un declaración que dice que la nación argentina toma la forma representativa republicana federal para su forma de gobierno, esto es lo dogmático, después se va a estructurar todas las partes de autoridad de la nación.
    - Es importante establecer la forma de estado y gobierno
    - Forma de Gobierno y del Estado: Nación ≠ Estado ≠ Gobierno.
        - Nación: grupo de personas miembros de un colectivo con un objetivo común.
            - Es un concepto sociológico.
            - Una nación puede existir con o sin estado.
        - Estado: establece el ejercicio de un poder sobre un territorio (el resto de los países no intervienen, concepto básico de soberanía) sometiendo a la población (sin población no hay derecho, la población es fundamental, debe existir).
            - Es un concepto jurídico.
            - Hay estados que no tienen nación o que tienen varias.
            - Forma del estado → define la manera en que el poder del estado se encuentra distribuido en un territorio determinado:
                - Poder concentrado o distribuido en el territorio:

        - Unitarios: estado central concentra toda las funcionas y delega a locales lo necesario, lo que no es delegado es central.
        - Federal: preexistencia gobiernos locales que ceden potestades al central. La facultad que no es delegada queda en la provincia.
            - El federalismo puede ser extremadamente centralizado, como nuestro país.
- Gobierno: órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros.
    - Forma del gobierno → establece como se ejerce el poder sobre la población sometida a la soberanía de un estado.
    - Aristóteles clasifica las formas de gobierno en puras e impuras. Una forma pura de gobierno en manos de una sola persona es una monarquía, mientras que su versión impura es una tiranía. Cuando el poder está en manos de unas pocas personas, se llama aristocracia, pero si degenera, se convierte en oligarquía. Cuando el poder es ejercido por toda la población, se llama democracia, y si se degrada, se convierte en demagogia. Aristóteles no describe formas de gobierno sino que las valora; un sistema político es una democracia o una demagogia no ya en función de sus propias características internas sino por el juicio de valor, siempre subjetivo, de quien realiza la clasificación.
    - En el Renacimiento, Maquiavelo introdujo una clasificación política sin juicios de valor, separando Monarquía y República. Hoy, la organización básica del gobierno se reduce a Monarquía (poder concentrado en una persona) y República (poder distribuido en magistraturas):
        - Monarquía

        - Absolutista: el monarca detenta en forma directa la voluntad del estado.
        - Constitucional: el monarca representa al estado sin ejercer el poder
    - República: se basa en la idea de un mandato popular ejecutado por personas elegidas como representantes, quienes ocupan cargos temporales y cuya autoridad trasciende a la persona que la detenta.
        - Requisitos
            - División de Poderes: las funciones del Estado se distribuyen entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con roles específicos y limitando el poder de los otros, para así lograr un equilibrio en el sistema político.
            - Principio de Igualdad: la Corte Suprema de la Nación define la igualdad como la ausencia de diferencias irrazonables entre personas en la misma situación. Se rompe el principio cuando las diferencias no se basan en razones justificadas, sino en prejuicios u otros motivos arbitrarios.
            - Temporalidad de los cargos: los cargos de gobierno deben renovarse periódicamente, lo cual ocurre en los poderes legislativos y ejecutivos. Sin embargo, los jueces mantienen su cargo de forma inamovible mientras mantengan una buena

conducta para salvaguardar su autonomía.

- Elección Popular: la base del poder de los gobernantes radica en el mandato otorgado por la población a través de elecciones populares. Según la Corte Suprema, en el caso Alem de 1893, todos los funcionarios públicos son mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, quien tiene la soberanía originaria.
    - La elección es popular con un voto universal, igualitario y obligatorio.
- Responsabilidad de los actos de gobierno: el gobernante no está excluido del ordenamiento jurídico que establece. Sus acciones conllevan consecuencias similares a las de cualquier persona.
- Publicidad de los actos de gobierno: la población debe tener conocimiento de las leyes y reglamentos del gobierno, que representan a la población. Esto se logra mediante la publicidad de los debates parlamentarios y, principalmente, a través de la divulgación de las normas en el Boletín Oficial, donde se publican las leyes y reglamentos promulgados por el poder ejecutivo. Prohibido leyes o normas secretas.

        - Un reino puede ser democrático pero no una república.

Supremacía Constitucional

La constitución como base del ordenamiento es la norma fundamental. Si una norma está en contra de la constitución, pierde validez y es declarada inconstitucional.

El problema es cómo se hace esa declaración de inconstitucionalidad, en el sentido de quién la puede decir, cómo se puede plantear, bajo qué términos y qué efectos tiene. Todos estos problemas se relacionan con los **sistemas de control constitucional**.

Sistema de control:

- Todo sistema de control constitucional es un sistema procesal.
- Es un procedimiento ante una autoridad.
- Por Estado federal, cada gobierno local establece su propio sistema de control constitucional, así como el gobierno federal.
- Estos sistemas de control constitucional van a variar en una serie de elementos básicos.
- Clasificación:
    - Por el Órgano
        - ¿Quién dicta la inconstitucionalidad?
            - Administraciones: es raro que lo dicten los tribunales administrativos, estos dependen del poder ejecutivo. Estos interpretan la norma.
            - Judiciales: los jueces dictan la inconstitucionalidad, en general siempre es judicial. La constitución y las leyes avalan esta forma. El poder legislativo todos los días hace leyes inconsistentes y estas son bajadas por los jueces.
            - Legislativo: en su momento en la Argentina se hizo una tercera opción que es un control constitucional legislativo. Fue más una cuestión política para presionar al poder judicial para que decrete la inconstitucionalidad de esas normas que otra cosa

- Por la competencia
  - Difusas: cualquier juez de cualquier grado en cualquier materia puede entender y declarar la inconstitucionalidad de una norma.
    - Suele ser de esta forma.
  - Concentrados: un único órgano puede dictar la inconstitucionalidad (un solo juez)
    - En PBA hay excepcionalmente una competencia concentrada, esto tiene que ver con el procedimiento
- Por el procedimiento
  - Directos: pido directamente que se declare la inconstitucionalidad. El objeto del proceso es la declaración de inconstitucionalidad. Se busca declaración de certeza de que X norma es inconstitucional. Si todavía no hay un daño, llevo a cabo un procedimiento directo y concentrado.
  - Incidentes: no me importa la inconstitucionalidad, me importa otra cosa (por ejemplo evitar ir a prisión). La inconstitucionalidad es un medio para un fin. Hay un perjuicio debido a una norma, llevo a cabo un procedimiento incidente y difuso.
- Por los efectos
  - Singulares: según la lógica jurídica, el efecto de una sentencia debería aplicarse únicamente a las personas involucradas en el conflicto. Esto genera desgaste muy grande. La gente tiene que ir una y otra vez a pedir exactamente lo mismo.
  - Generales: como solución al problema de arriba, más allá de la lógica interna de sistema procesal, la mayoría de los sistemas procesales más podernos generan algún tipo de mecanismo de carácter general cuando la violación es muy flagrante. Se usa la figura de acción de clase, que es una sentencia de carácter general cuyos efectos se amplían a cualquiera que este debajo de la misma condición. Muy común en defensa al consumidor.

- ¿Como es nuestro sistema jurídico en PBA?
  - Judicial: son los jueces quienes intervienen
  - Difuso e incidental en el 90% de los casos

    - Excepcionalmente, está previsto una acción de inconstitucionalidad directa pero que es concentrada. Es competencia originaria de la suprema corte. No la puede hacer cualquier juez. Hay que presentar la demanda ante la secretaría de demandas originarias
    - El efecto en principio es singular
        - Todavía no se tienen previstas opciones de inconstitucionalidad con efecto generales, salvo las acciones de clases.
- Un misma norma puede ser primero constitucional y después inconstitucionalidad, y viceversa.

Voto electrónico

Votar es manifestar nuestra preferencia entre una o dos opciones a los efectos que eso conforma la voluntad general. Por otro lado, el sufragio es una voluntad popular realizada para el sostenimiento del sistema republicano y demócrata. Es la justificación del ejercicio del poder. Este voto popular es universal, igualitario y secreto.

El voto electrónico es la aplicación de TICs al momento del sufragio. Es la digitalización de la **emisión** del voto. Si lo pensamos bien el resto del sistema de votación ya está digitalizado.

Clasificación

- Registro electrónico directo: es el que se usa en la facultad. El problema es que no sabemos que registra la máquina,
- Reconocimiento óptico: se vota en papel en un formulario estandarizado donde se establecen las opciones y el computo lo hace la urna. Se tiene una maquina lectora.
    - Ventajas:
        - Seguimos votando en papel
            - Desde el punto de vista cultural, no es tan grande el cambio
        - Es más seguro
    - Desventajas:
        - Seguimos votando en papel
            - No ahorramos el dinero de imprimir

- Puede haber problemas de confección de la boleta

Requisitos

Son requisitos extras que debe cumplir el voto electrónico, además de los que ya tiene el sufragio.

- Transparente:
    - Implica entender que tiene adentro la máquina. Esto implica también el acceso al código fuente, además del hardware, y este acceso depende de la licencia.
    - En principio el código fuente debería ser visto por todos, pero se cumple si lo ven los partidos políticos habilitados para la elección. Para ello se tienen 15 días corridos (no alcanza, ya que hay que tener tiempo y forma).
    - Se tiene que mostrar TODO lo que está en la máquina, no solo la aplicación, incluso el SO.
    - Para acreditar que lo que se pericia es lo que se está ejecutando en la maquina se usa maquina testigo que es la que todo el mundo verificó, luego el sistema hace un checksum y debe dar igual a la máquina testigo, si dan distintos, significa que alguien metió mano.
- Seguro:
    - Interfaz segura y amigable para evitar nulidad de votos.
    - Seguro respecto a la caída y perdida de información, debe haber respaldo, redundancia.
    - Seguro frente a ataques externos.
    - Es fácil violar el secreto del voto.
- Auditables:
    - Poder controlar el proceso y el resultado.
    - El votante tiene que controlar que es lo que está votando.
    - La única forma para poder auditar es el Paper Trail:
        - Es el papel al costado que muestran al final de la votación cuando se vota en la facultad. Se lo muestra al votante, y cuando éste da al OK, va a una linda cajita que esta abajo (una urna). Se termina la votación, se cierra la sesión, se saca la memoria extraíble y luego de abajo se saca la linda cajita de cartón que se cierra y se lacra.

Dentro de esa caja están todos los papeles que nosotros vimos. Si alguien impugna se cuentan manualmente los papeles dentro de esa linda cajita.

- Esa es la única forma en la cual podemos auditar el sistema
    - Lo audita el votante y también los partidos políticos.
    - Si hay una diferencia entre ambos, el válido es el papel, por estar controlado por el usuario.
    - Es una forma rápida de no tener voto nulo.

Si no se cumple con los requisitos extra, se viola el principio republicano y es inconstitucional.

Problemas del voto electrónico

En el voto electrónico no se puede anular el voto, ya que no se puede invalidar. A su vez, existe un desafío en cuanto a la fiscalización, especialmente para los partidos políticos más pequeños, quienes encuentran dificultades para conseguir fiscales. Con la introducción del voto electrónico, se requiere un mayor nivel de conocimiento técnico, lo que representa un obstáculo adicional para los partidos más pequeños, quienes ya tienen dificultades para conseguir fiscales sin el voto electrónico.

Hechos y Actos Jurídicos

Hechos Jurídicos

Un hecho jurídico un hecho al cual el ordenamiento jurídico le da algún tipo de consecuencia jurídica.

Clasificación

- Naturales: causal de fuerza mayor. No interviene el hombre.
- Humanos: el hombre tienen la capacidad de dirigir sus acciones.
    - Involuntarios: se asemejan a los naturales, hay un causal de fuerza mayor.

- Voluntarios: para que un hecho jurídico sea voluntario debe cumplir con tres requisitos, con que falte uno es involuntario. Cada uno de ellos puede tener vicios para invalidarlos:
    - Discernimiento: capacidad en abstracto de dirigir nuestras acciones. Es la capacidad de razonar. Esta capacidad de razonar no es poseída por sujetos:
        - Niños.
        - Demencia: para el derecho la definición es más amplia y restringida que el concepto común. Al derecho solamente le interesa la capacidad de dirigir las acciones, solo le interesa que la persona pueda o no discernir sobre sus actos. Ejemplos que cumplan con esta definición son gente con retrasos importantes, gente con bajo IQ. Un ejemplo de gente que no cumple es gente con delirio persecutorio (como el personaje de El Tunel), ya que la persona puede dirigir sus acciones, puede discernir.
        - Alteración morbosa: la intoxicación de estupefacientes o condiciones médicas como la epilepsia. No es lo mismo si esta intoxicación es autoinducida o dada por callarse condiciones médicas para realizar ciertas acciones. Casos en donde es previsible la alteración morbosa, la falta de discernimiento no se tiene.
    - Intención: es la pretensión de lograr los resultados naturales derivados del acto que se realiza. La intención involucra la representación de un resultado en el fuero íntimo de la persona y la aceptación de este. Vicios:
        - Error: la representación del resultado que nuestras acciones están intentando lograr cuando las dirigimos, puede tener un falso resultado. Una persona desconoce las circunstancias relevantes que rodean un acto voluntario, su intención puede desaparecer porque carece de la información necesaria para prever las consecuencias de sus acciones. No todo error es excusable, para que lo sea debe ser:

        - Esencial: debe recaer sobre el elemento esencial del acto. No tiene sentido un error en el golpe.
        - Excusable: cualquier persona diligente puede haberlo cometido.
    - Dolo: falsa representación provocada (alguien te hace realizar una acción a través de engaños o realidades simuladas)
- Libertad: se relaciona con la capacidad del sujeto de optar por la realización o no del hecho. Se sobreentiende que a los efectos de que un hecho se repute voluntario, es necesario que el sujeto pueda elegir realizarlo o no. Vicios:
    - Existe un elemento externo que me impide elegir:
        - Fuerza: Fuerza física e irresistible. Las personas son un objeto que realizan acción por mecánica, ejemplo choque en cadena. Tiene en cuenta las acciones mecánicas de la persona sobre las que no tienen poder.
        - Amenaza: la amenaza debe ser inminente y que el perjuicio prometido sea ilícito

Si el hecho es voluntario puede ser:

- Ilícito: contrario a derecho y genera un daño a terceros.
    - Culposos: aquellos que se producen por falsa representación de un resultado que está dada por la temeridad o negligencia del sujeto con los reglamentos. El autor es no responde por la consecuencias casuales de los actos, solo se pagan inmediatos.
    - Dolo: hay una representación del resultado y por lo menos una indiferencia ante la posibilidad de que se produzca. Es la intención de causar daño o al menos una falta de preocupación por el resultado. El autor paga las consecuencias inmediatas y mediatas. Si en el ilícito hay varias personas arraigadas en el dolo no existe acción de repetición, es

decir no puede pedir a los otros autores que le den la parte a pagar.

El dolo puede ser:

- Directo (simple): no se tiene problemas con el resultado, hay una clara intención de causar daño, puede que esto sea necesario para algo que se quiera hacer (daño colateral).
- Eventual: se acepta el resultado, pero no interesa si sucede, al sujeto le da lo mismo si pasa o no, hay una indiferencia frente al acto.

- La diferencia entre el dolo eventual y la culpa se establece en la ausencia de representación del resultado: si ha existido representación de este, siempre nos encontraremos en el territorio del dolo, mientras que si el autor del acto entendió que el resultado no se produciría, estamos en el territorio de la culpa.

- Licito: mero ejercicio de un capacidad jurídica. Tiene como finalidad especifica la generación de una relación jurídica (un acto jurídico)

Acto Jurídico

Son actos voluntarios, son lícitos y tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos. Son una manifestación de voluntad.

La estructura del acto jurídico es la misma que relación jurídica. Hay tres elementos:

- Sujeto: toda relación jurídica implica necesariamente la existencia de sujetos de derecho, ya sea de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, cooperativas o demás casos en que la ley otorga capacidad para ser titular de derechos y obligaciones). Respecto a una relación jurídica determinada podemos clasificar a los sujetos en:
  - Las Partes: son aquellos que, por sí mismos o a través de un representante, se comprometen a cumplir cierta conducta o son titulares de un derecho específico en la relación jurídica. Esta categoría incluye a los sucesores universales de una persona fallecida, aunque con excepciones como cuando la obligación se basa en características personales del fallecido, cuando se establece que la muerte de una parte

resuelve el contrato, o cuando se acepta la sucesión con el beneficio de inventario.

- Terceros: son aquellos que no son parte de la relación jurídica. Por lo general, los actos realizados por las partes no tienen efectos contra los terceros, excepto en casos de transmisión de derechos reales, que son oponibles contra cualquier persona, haya participado o no en el acto en cuestión.

- Objeto: El objeto en una relación jurídica se refiere a la cosa o hecho sobre el cual recae la obligación contraída, es decir, la prestación debida. Es el hacer, el dar, el omitir que se va a poner como objeto cuando se celebre el acto. Es un elemento fundamental de la relación jurídica, pero no todo objeto es válido. Según el artículo 953 del Código Civil, el objeto debe cumplir con tres condiciones básicas:
    - Debe ser posible: la prestación debe ser físicamente posible de realizar, sin importar las habilidades individuales del contratante. Por ejemplo, la obligación de construir una catedral puede ser difícil pero posible, mientras que saltar un edificio es físicamente imposible y, por lo tanto, nulo.
    - Debe ser lícito: el objeto no puede ser contrario al ordenamiento jurídico, ya que esto lo haría nulo.
    - Debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres: Se debe evaluar si el objeto es moralmente aceptable en el caso concreto. Ejemplos de objetos contrarios a la moral incluyen la locación de inmuebles para casas de citas o pactos de retroventa de automotores como garantía de préstamo.
- Causa: se refiere al propósito que las partes tienen al celebrar un contrato. Es el fin inmediato que se tiene para celebrar el acto. Cuál es el efecto jurídico que se quiere lograr. No es la razón por la cual se quiere hacer el acto. Es el objetivo directo y determinante que las partes tienen al contratar. Es la razón específica que las lleva a celebrar el acto y que no puede ser ignorada por la otra parte.
    - La regulación principal de la causa se encuentra en los artículos 500 y 502 del código civil.
        - El artículo 500 establece una presunción de existencia de la causa, incluso si no se menciona explícitamente en el momento de la obligación, pero puede ser impugnada si se demuestra lo contrario.

        - Puede ser que la causa no existe, sea contraria a derecho o existiendo la misma sea falsa. En los dos primeros casos nos encontramos con una relación jurídica sin causa, la cual debe reputarse nula (art. 502). Si la causa es falsa, puede ocultar otra válida, como en los actos simulados, el ordenamiento legal sostiene que si la causa real es válida, el acto simulado se mantiene. Esto es importante en relación con terceros, ya que pueden oponer el acto a los simuladores si les conviene.

Clasificación

- Entre vivos y de última voluntad: Los actos entre vivos se celebran y van a tener efectos entre las partes en vida. Los de última voluntad son actos que en principio van a tener efectos una vez que la persona fallece
    - El seguro de vida es entre vivos, lo celebras la persona y lo paga Tiene efectos que serían la muerte de la persona.
    - La realización de un testamento o de un legado es de última voluntad. El testamento es la forma en la cual estatutariamente, mediante un acto jurídico de última voluntad, se define quién es el heredero. Legado es una donación que se hace después de muerto. Se pone en el mismo testamento.
- Unilaterales y bilaterales: los unilaterales son aquellos que necesitan solamente la concurrencia de una parte para realizar el acto (ejemplo testamente o reconocimiento deuda).
  Los bilaterales necesitan la concurrencia de al menos dos personas por definición.
    - Hay una excepción que son las sociedades anónimas simplificadas unipersonales
- Formales y no formales: los actos formales son aquellos cuya existencia o eficacia dependen del cumplimiento de ciertas formas definidas de antemano. En sentido contrario, en caso de ausencia de prescripción, es un acto no formal.
  Los actos formales son aquellos que tienen prevista una forma determinada, la cual puede variar dependiendo del tipo de acto y de las regulaciones legales.
  Estas formas pueden ser necesarias para la validez del acto o simplemente para su eficacia probatoria. Por ejemplo, algunos actos requieren ciertas formalidades

para su existencia misma, y el incumplimiento de estas formas puede invalidar el acto o darle efectos diferentes. Sin embargo, en ciertos casos, si las partes reconocen que celebraron el acto y lo admiten, el acto puede ser válido a pesar de no cumplir con las formalidades requeridas.
Por otro lado, los actos no formales no tienen una forma determinada prevista por la ley. Las partes tienen libertad para celebrar estos actos de la manera que prefieran. Aunque en principio todos los actos son no formales a menos que se indique lo contrario, el incumplimiento de formalidades puede dificultar la prueba del acto posteriormente.

- Administración y disposición o enajenación: los actos de administración tienden a mantener o aumentar el patrimonio de una persona mediante una explotación normal de sus bienes, mientras que los actos de disposición implican un cambio significativo en la composición patrimonial.
- Principales y accesorios: los actos principales existen de forma independiente, se sostienen por sí mismos, mientras que los accesorios dependen de un acto principal al cual complementan. Un ejemplo típico de esto último es la constitución de fianzas para un contrato de alquiler, donde la nulidad del contrato principal invalida la garantía dada por la fianza.

Forma de los actos jurídicos

En el derecho romano todos los actos eran formales, es decir, un acto existía siempre y cuando el estado le otorgara visibilidad. Esto le daba mucho poder al estado con los contratos ya que podía establecer como se movían los bienes dentro de una economía. La Francia Burguesa cuestiona esto mismo y plantea que el estado funcione como una agencia de cobro si los particulares no cumplen. Estos últimos cumplen su parte una libertad de formas a los efectos de celebrar el acto jurídico. Como las formalidades de los actos son definidas por las partes, surgen algunos problemas: ciertas manifestaciones de voluntad, tales como los contratos, necesitan formas predeterminadas para dar seguridad.

Por lo tanto, el estado debe establecer ciertas formalidades.

Código Civil

Utiliza el paradigma del formato papel y establece dos tipos de instrumentos:

- Simples: No cumplen los requisitos de los privados, son pruebas por escrito que no están firmadas y no hay una autenticación, por ejemplo un mail o una nota dejada en una oficina.
- Públicos: se diferencian del privado por la intervención y existencia de un oficial público (testigo privilegiado) que da fe al hecho. Además se tiene el cumplimiento de ciertos requisitos legales, por ejemplo no puedo llamar a un escribano de cargo público de Mar Del Plata si estoy en La Plata, o el escribano público no puede usar cualquier papel. Se tiene cierto protocolo, reglas.
- Privados: es la forma mas sencilla prevista por el código civil. Cualquier mecanismo en soporte papel necesita cumplir con dos requisitos:
    - Doble ejemplar:
        - Cada parte del acto se lleva una copia del documento.
            - Mínimo 1 ejemplar por parte.
            - Parte no quiere decir participantes.
        - Cada ejemplar tiene las firmas de todas las partes. Esto se hace para evitar la modificación del documento por alguna de las partes sin el conocimiento de la otra. Es válido también que la copia de una de las partes este firmada por lo menos por la otra parte. Con esto, todas las partes tienen pruebas del documento.
    - Firma:
        - Manifestación de nuestra aceptación sobre un documento y sus particularidades.
            - La huella digital se puede utilizar también como herramienta, pero el código civil no lo reconoce.
                - Para firmar la persona debe estar consciente y ser instruido, es decir, puede darse a entender por escrito (ergo se tiene la capacidad para leer el contrato). Esto no sucede con la huella.
            - La firma debe estar al natural y no puede ser una fotocopia.

Validez probatoria del instrumento simple

Principio de prueba por escrito.

Validez probatoria del instrumento publico

La conformación del acto están prescriptas por ley y validan el hecho, ya sea el uso papeles especiales o escribir con máquinas de escribir. La fe pública solo puede ser declarada falsa si se utiliza un juicio para recriminar que un escribano mintió (difícil). El escribano no puede dar fe de algo que no sucedió ante él, solo de lo que sucede.

Validez probatoria del instrumento privado

- Entre las partes: el documento empieza a tener validez con el reconocimiento de la firma. Esto no habla de la validez de lo que dice el documento, sino del documento. Si no se reconoce la firma:
    - Certificar firma: es opcional, esto no le da mayor validez al documento, solo se asegura la firma, el documento puede seguir siendo invalido.
    - Pericia caligráfica: se comparan las firmas, la caligrafía y sus características. Si se cambia la firma normalmente se mantiene esto último. Si no tengo la firma para comparar, hago escribir a la persona.
- Carga probatoria: si todavía hay dudas de la firma, la parte que quiere culpar al otro de la falsificación o invalidez de contrato tiene que hacerse cargo de dar las pruebas sobre la voluntad de la autoría. Si no se puede probar la autoría, se rechaza el documento.
- Terceros (fecha cierta): es un instrumento externo que da prueba de existencia al documento. Para esto presento el documento y se le da una fecha cierta (puede ser distinta a la fecha que se tienen en el documento).
  Aun cuando se reconozca la firma, la fecha cierta será la de la realización de alguno de los siguientes actos:
    - La presentación en juicio o cualquier autoridad administrativa a los efectos de su archivo.
    - La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que los firmen
    - La transcripción en cualquier registro
    - El fallecimiento de una de las partes o intervinientes en el acto.

Contratos

Un contrato es un acto jurídico, es la manifestación concurrente de voluntad entre dos o más personas que tiene por finalidad la creación o modificación de un derecho de carácter personal. El papel es el instrumento privado del contrato, pero no es en si el concepto, es la forma, el instrumento, es la formalización de la declaración de voluntad entre 2 o más personas.

El contrato no existe desde la firma. Tiende a generar o modificar derechos personales, haciéndolo una fuente de relaciones personales. En estas hay un acreedor, un deudor y una prestación de vida (fuente de obligaciones), alguien se obliga a dar u omitir algo. Existen diferentes tipos de contratos:

- Como ya se dijo, suelen ser entre 2 o más personas, aunque hay una excepción, que son las sociedades anónimas unipersonales, siendo las mismas el único caso donde hay un solo contratante.
    - Salvo la excepción, siempre habrá alguien que ofrezca y otro que acepte eso que el otro ofrece.
- Hay algunos más complejos, como es el caso de Escrow, que tiene tres participantes: el depositante (informático) entrega al depositario el código fuente, el cual lo cuida y se lo puede dar a un cliente, solo si le paso algo al depositante. El depositante tiene una relación con el cliente.
- El contrato de compraventa: es aquel intercambio bilateral de bienes y servicios.

Evolución Histórica

Existen desde el derecho romano, el estado le reconocía su existencia y si no seguía sus propiedades este no podía ser reclamado. Recién en la época de Justiniano se creó una acción para recuperar gastos de celebración del contrato si este no era se cumplía. Esto le daba mucho poder a la institución gubernamental ya que tenía el poder sobre los intercambios económicos.

Esta idea empieza a romperse con la burguesía, en especial la francesa (1800), que se consagra en la filosofía de la autonomía de la voluntad. Esta es el manifiesto de la libertad contractual, en que las partes tienen el poder para convenir lo que ellos deseen en su

parte (términos) del contratos sin necesidad del estado. No existen límites en el contratar o el hecho contractual. Las partes fijan los términos que quieran.

Comienzan a haber limitación, las partes no tienen todos la misma capacidad para fijar términos y condiciones. En respuesta a esto se establecen ciertos reaseguros que limitan la contratación libre para equilibrar ambas partes:

- El derecho laboral: se utilizan los convenios colectivos, negociándose a nivel global, el que negocia es el gremio. Las negociaciones afectan a todos los participantes de ese gremio. Este derecho laboral es imperativo a la baja y dispositivo al alza (no se puede renunciar a derechos, pero si buscar más).
- Contratos de adhesión: ya preexiste uno o múltiples contratos que no pueden cambiar y el cliente se adhiere a las cláusulas predispuestas dadas. Puede generar estipulaciones abusivas. Los derechos al consumidor limitan para no poner cualquier clausula predispuesta.
- Contrataciones forzosas: se limita la libertad de contratación del sujeto, se lo fuerza a realizar un ejercicio jurídico. Se obliga a contratar.

Es importante mencionar que sigue existiendo la autonomía de voluntad pero se le pone límites mediante mecanismos.

Clasificación

- Onerosos y gratuitos: en los gratuitos se asumen obligaciones no expresadas económicamente, (ejemplo omisiones, o términos y condiciones). En los primeros ocurre lo contrario.
- Bilaterales y unilaterales: en los primeros las dos partes asumen obligaciones de acreedor y deudor (los dos sujetos son acreedores y deudores, ejemplo compraventa), mientras que en los segundos solo una lo hace (ejemplo regalos o donaciones). En los primeros debe haber un equilibrio, una obligación tiene sentido por la otra.
- Instantáneos y de tracto sucesivo: en los primeros el contrato se celebra y se cumple en el momento. En los segundos se prolonga en el tiempo (ejemplo alquileres), las partes conviven más tiempo y por lo tanto se intenta prever las

ocurrencias que puedan pasar. En este caso aparecen los plazos (sé que sucede pero no sé cuándo) y condiciones (no se sabe si va a suceder y no se sabe cuándo)

- Nominados e innominados: los primeros están previstos en la legislación vigente y los segundos no, no están regulados, es decir, utilizan la autonomía de la voluntad. Estos innominados son más dinámicos pero son muchos más complejos al momento de redactar e interpretar ya que no tiene las redes de seguridad que son las normas supletorias (normas que están establecidas en los contratos para suplir la voluntad de las partes y sus consecuencias legales) que si tienen los nominados.

Formación de contratos

El contrato se perfecciona, o empieza a existir, con la aceptación de la oferta. Según la legislación la oferta debe ser completa (tener todos los elementos del contrato, si no sería una invitación a escuchar una oferta, debe haber un sujeto claro) y la aceptación pura y simple (afirmativa sin peros, dado que si no sería una contraoferta).

Las propuestas de contrato realizadas a personas indeterminadas no se considera automáticamente una oferta, sino simplemente una invitación a ofertar a los hipotéticos destinatarios. Esta característica lo diferencia de la regulación establecida para los casos de contratos de consumo (ejemplo la publicidad de ofertas de un supermercado), los cuales constituyen una oferta obligatoria para quien la realiza. El elemento que separa ambas regulaciones es la relación de consumo, entendiendo a esta como aquella establecida entre un consumidor final de un producto o servicio determinado y un comerciante.

Si hay una persona ofertando y una persona aceptando, el contrato empieza a existir. Se debe estar en una relación de consumo en donde el bien no forma parte de una estructura de explotación económica empresarial, sino que satisface las necesidades de quien lo adquiere. Debe haber un consumidor final

Si la aceptación no es instantánea (hay distancia temporal), en la Argentina, se utiliza la teoría del envió. Esto quiere decir que el contrato existe cuando la aceptación es enviada.

Efectos del contrato

Los efectos del contrato son absolutos.

Las **partes** que por sí mismas o por medio de un representante, se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un determinado derecho, están obligadas a cumplir las particularidades del contrato. Excepciones:

- Los sucesores a título universal. Los sucesores de los muertos continúan como el muerto básicamente.
- Estipulaciones a favor de terceros. El beneficiario no es uno mismo, sino que es otro.

Si sos un **tercero** no podés exigir el cumplimiento del contrato y tampoco te lo pueden exigir. El contrato es inoponible.

Al deudor se le debe exigir el cumplimiento, aunque si una SRS no paga, no puedo hacer nada en sentido que no puedo hacerle pagar a un miembro, en cambio sí es una sociedad colectiva si se puede pedirles a los socios.

Incumplimiento

Existe la posibilidad de demandar judicialmente, pero en el contrato bilateral aquel sujeto que no cumple se encuentra en la posición de mora (se activa por el mero incumplimiento, vencimiento de los plazos, si no hay plazos se requiere una intervención judicial).

Aquel que está reclamando puede:

- Dar por pausado o suspendido el contrato y esperar a que cumpla el otro sujeto (salir de mora). Los requisitos para utilizar este objeto legislativo son:
    - Que se trate de un contrato bilateral.
    - Que las obligaciones sean exigibles.
    - Que el requirente haya dejado de cumplir total o parcialmente sus obligaciones. El incumplimiento debe ser importante, no se puede suspender por lo mínimo.
- Daños y perjuicios (cancelar contrato)

- Pacto comisorio
  - Esta es la otra resolución para el incumplimiento en la que no quiero mantener la relación contractual, sino resolverla, puedo acordar con la otra parte abriendo la posibilidad de solicitar directamente daños y perjuicios. Este puede:
    - Expreso: se establece la metodología de resolución de contrato en el mismo.
      - El expreso es la recomendable ya que se pueden fijar los términos que se quiera y las causales esenciales para habilitar la resolución del contrato (se resuelve más rápido).
    - Tácito: se utiliza el procedimiento del código legislativo (se debe intimar primeramente en un plazo razonable y luego enviar una notificación para la resolución del contrato).

Tomo una decisión dependiendo de la situación.

Contrato informático

Son contratos que se celebran sobre un sistema informático. El objeto del acto jurídico es un sistema informático. Esto lo diferencia de un contrato celebrado por medios informáticos.

Estos sistemas tienen características que complican:

- No tienen una entidad definida, un objeto definido: no tienen una finalidad propia, son un medio para un fin, el sistema informático y sus características van a depender de lo que se quiera hacer. El objeto se va modificando de acuerdo a las necesidades.
- El cliente no esta en las mismas condiciones, este tiene problemas para la formulación de su voluntad. Una de las partes tiene ventaja sobre la otra porque sabe de informática. Esto hace que haya un monopolio de información sin control en donde es fácil aprovecharse del poco conocimiento del cliente y hacer un under u over selling. No hay código ético.

- Las partes tienen disparidad de objetivos al momento de contratar. A la empresa le interesa vender y al cliente le interesa la solución.

Soluciones

El sistema jurídico establece una serie criterios que limitan y guían las capacidades de negociación.

- Concepto de Sistema: se define que es lo que se está contratando. Un sistema es un conjunto de bienes y servicios que cumplen una finalidad (la que quiere el cliente).
- Moderno concepto de entrega: la entrega del sistema no se da con la entrega física de los componentes ni con su puesta en funcionamiento, sino que con su test de aceptación o etapa de prueba. Se termina el desarrollo, se instala y se prueba.
    - Los test de prueba dependen de la finalidad establecida por el cliente. Esta se dice en la etapa precontractual, en la misma puede llegar a haber responsabilidades (puede haber reclamos). Debido a esto tiene que haber documentación, en la misma se debe tener en cuenta:
        - Cuadro de necesidades: cuales son las necesidades del cliente
        - Oferta técnica: cual es la oferta que el acreedor realiza.
            - Debe haber una correlación entre esos dos parámetros, y ambos se deben incorporar como anexos
    - Estos test pueden llevar a problemas con:
        - Plazos: deben ser definidos. Mientras se mantiene el test, no se debe saldo de precio. Para evitar que no se pague, es conveniente establecer plazos.
        - Objeto de prueba: es porque esto que es importante el cuadro de necesidades.
        - Notificación de objeciones: hay que establecer en el contrato quienes realizan las comunicaciones (1 sola persona), y a través de donde se realizan las mismas.
        - Aceptación ficta: clausula, en caso de no existir o de haberse solucionado las objeciones, que dice cuando se da por aprobado el sistema.

- Obligación de consejo: si existe un monopolio de la información no se debería aprovechar de este. Hay buena fe en el contrato.
    - El alcance comienza desde las primeras negociaciones , pero se enfoca más en la oferta técnica
        - El sistema debe ser diseñado de forma tal que cumpla con las peticiones del cliente dentro del estado del arte y económicamente sostenible.
    - No hay obligación de consejo sobre aquellas cuestiones que no competen de forma técnica, como puede ser el impacto sociológico o económico (a niveles de un economista).
        - Se advierte de riesgos inherentes relacionados con la informática.
            - Estas advertencias deben estar en la oferta técnica, ya que brinda la posibilidad de cubrirse al desarrollador ante la posibilidad de que pueda pasar algo.
                - Esta oferta técnica se puede rehacer cuantas veces sea necesaria y se incorpora como una minuta en el contrato.
            - Debo advertir, por ejemplo, la necesidad de capacitación.
        - El desarrollador no se hacer cargo del área empresarial y sus riesgos.
    - Las obligaciones de consejo nacen del caso Sistex c/ Oliva.
    - En el caso de una cláusula oscura o donde se pueda interpretar características de formas diferentes la buena fe contractual hace que la interpretación valida sea la contraria a el proveedor informático (la que beneficia al cliente.
    - Cuando las partes estén asesoradas (el monopolio de la información no existe) la obligación de consejo desaparece.

Propiedad Intelectual

Los derechos intelectuales establecen titularidad. Todo el software se registra a través de un **autor** y estos no se establecen sobre un objeto físico o material. Por ello es importante separar la obra del objeto, ya que el autor es titular de la obra, no del objeto.

1. Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales: lo único que tiene en común con los derechos reales es la existencia de una oposición universal, es decir, los derechos intelectuales (y los reales) se oponen a todo el mundo, todos deben respetarlos.
2. El derecho de autor tiene un doble aspecto: tienen un contenido patrimonial y extrapatrimonial.
    - Patrimonial: derecho de explotación.
        - Le otorga al autor la capacidad de beneficiarse económicamente de su obra. Permite controlar y autorizar su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, entre otros aspectos.
    - Extrapatrimonial: Derecho moral del autor
        - Son los derechos de autores a ser reconocidos como tales. Estos derechos protegen aspectos no económicos del trabajo creativo. Incluyen el derecho a ser reconocido como autor de la obra y el derecho a decidir sobre el destino y la integridad de esta. Por ejemplo, un autor puede exigir que su nombre aparezca en todas las ediciones de su obra y puede oponerse a cualquier modificación que pueda perjudicar su reputación. El autor puede modificar o retirar la obra, pero debe indemnizar de los perjuicios a terceros si es que no tiene los derechos de explotación económica.
3. Son parcialmente transmisibles: los derechos de explotación económica se pueden ceder, pero los derechos morales quedan en manos del autor. No se puede cambiar la autoría de la obra, y estos derechos no pueden ser vendidos ni cedidos, aunque sí son heredables.
    - Un autor puede conceder licencias para la reproducción de su obra a cambio de una compensación financiera.
    - Los derechos morales son irrenunciables e inalienables, y persisten incluso después de la transferencia de los derechos patrimoniales. Por lo tanto, aunque un autor pueda haber cedido los derechos de explotación económica de su obra, conserva el derecho moral de ser reconocido como autor y puede reclamarlo independientemente de la situación de los derechos patrimoniales.

4. Caducan con el tiempo: los productos nacen como una forma de expresión intelectual, no hay ninguna obra original en su totalidad, en realidad todos reelaboran sobre lo que ya existe (también en la tecnología). Una vez que caduca el tiempo (el autor se tiene que morir para que empiece el contador de tiempo) las obras vuelven al dominio publico (el plazo puede variar entre los países, puede volver al dominio publico en uno pero en otro no).

Regulación de los derechos intelectuales en la Argentina

El sistema jurídico argentino regula los derechos intelectuales mediante tres leyes fundamentales, las cuales son:

1.- Ley 11.723. de propiedad intelectual.

2.- Ley 24.481 de patentes de invención

3.- Ley 22.362 de marcas y designaciones.

A los efectos de la protección de los derechos de autor del software, la ley 24.481 carece de aplicación (no se puede patentar un software).

Ley 11.723

Es la que se va a utilizar. Esta ley es un tanto vieja, cuando llego el momento se incorporó el software como bien jurídico protegido a la misma.

Principios

1. La enumeración contenida en la norma no es taxativa desde el punto de vista civil.
2. Se defiende la obra no las ideas: la obra es un resultado concreto que se registra.
3. Es tecnológicamente neutra: no importa el soporte de la obra, es decir, no importa sobre que se transfiera.
4. Necesita de un mínimo de originalidad: algo nuevo debe tener.

5. Es necesaria su registración: esto implica llenar una planilla y entregar una copia, puedo ser realizado por cualquiera. Esto se realiza para dar una idea de preexistencia, pero la obra existe desde que se crea. La registración es meramente algo demostrativo o probatorio.

Titulares

- El autor de la obra: siempre y cuando no esté en relación laboral (salvo acuerdos), si no es la empresa.
- Herederos: en caso de que el autor no tuviere herederos, los derechos derivados de la obra pasan al estado, quien puede explotarlos como si fuera un particular.
- Obras derivadas: los que con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la sobre una nueva obra intelectual resultante. Esto hace que haya dos (o más) derechos intelectuales. Si los que traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan están en relación laboral, el autor es la empresa.

Plazo: Vitalicio para el autor. Se prolonga por 70 años desde la muerte del autor. Si el dueño no es una persona, son 70 años desde la publicación de esta. Si hay varios autorías es desde la muerte del último.

Vencido el plazo: La obra pasa a dominio público, es decir, no tienen efecto los derechos patrimoniales derivados de la misma y se permite la utilización gratuita por el resto de la población.

Autores extranjeros

Es la protección de algo que no esta registrado en el país pero si en otro. Sigue protegido en el país por el plazo menor entre los dos países.

Protección legal

Se imponen las penas de la estafa (6 meses a 6 años).

Conductas Penadas (art. 72)

1. El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor
2. El que falsifique la edición de una obra ya editada, ostentado falsamente el título del editor autorizado.
3. El que reproduzca o venda una obra, modificando el nombre del autor, el título o el texto dolosamente (esto es plagio).
4. El que edite o reproduzca mayor número de ejemplares que los convenidos con el autor.

Estos delitos pueden ser denunciados por cualquier individuo o iniciados de oficio por la autoridad pública, siendo obligatoria la intervención de esta última cuando un agente gubernamental tenga conocimiento de estos. Además, debido a las penas máximas establecidas, los acusados **no** tienen derecho a la **excarcelación**.

Aspecto Civil

Posibilidad de formación de un jurado técnico, presidido por autoridades académicas, que cumple funciones similares a las de la prueba pericial, aunque su dictamen no es vinculante. La pericia puede llevar a terminar la producción no autorizada de la obra y se indemniza al autor.

Con respecto a las obras en dominio público, cualquier individuo puede denunciar ante el registro nacional de propiedad intelectual la modificación o cercenamiento de una obra. En este caso, el registro debe constituir un jurado de expertos cuyo dictamen es vinculante y puede resultar en multas y/o el secuestro de la obra objeto de la reclamación.

Marcas y denominaciones comerciales

La marca es el signo característico y distintivo con que el productor de un bien o prestador de un servicio distingue sus productos o servicios. Puede ser una tipografía, una combinación de colores, una forma e incluso un sonido.

Clasificación

1. Marcas de productos o servicios: Tradicionalmente, las marcas han identificado productos. Las marcas de servicios se introdujeron en 1967 con el convenio de París. La ley 22.362 adopta una clasificación internacional donde las clases 1 a 34 corresponden a productos y las clases 35 a 42 a servicios.
2. Marcas registradas o de hecho: Esta clasificación depende de si las marcas están inscritas o no. En general, solo las marcas registradas tienen protección legal, salvo excepciones.
3. Marcas originales o de defensa: Las marcas de defensa están registradas en categorías diferentes a las del producto o servicio que representan. Su propósito es evitar la dilución de la marca original al proliferar productos con el mismo nombre en otros sectores.

Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad

No puede ser considerado marca:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
c) la forma que se dé a los productos;
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

Confusión y dilución de marca

Lo que le da valor económico a una marca es la asociación de esta a valores positivos. Esto impulsa la **confusión** de marca, que es hacer una marca similar a otra para que el

consumidor la elija. Por otro lado la **dilución** de marca implica usar la marca en categorías donde la principal no está. Esto puede llevar a que la marca original pierda dinero y diluye la marca original, la cual ahora se expande en categorías no previstas ni queridas por fabricante original.

Para evitar la dilución, las marcas tiene ciertos requisitos. Régimen de inscripción:

- Es necesaria su inscripción: el tramite se realiza ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y conviene hacerlo con un abogado marcario.
- Se inscribe por categorías: una misma marca (normalmente en los casos en que se trate de palabras o expresiones alfanuméricas) puede aludir a productos o servicios diferentes.
- La inscripción tiene un carácter constitutivo: la propiedad y exclusividad de una marca se conceden con su inscripción. Este principio no es absoluto, ya que la jurisprudencia ha protegido marcas no registradas cuando son notorias.
- Plazo: Diez años desde la finalización del trámite de inscripción.
    - El único requisito para renovar una marca es demostrar su uso en al menos una de las categorías registradas en el período anterior. Esto permite inscribir la marca en categorías que no se pretende utilizar realmente, conocidas como marcas de defensa. Esta marcas de defensa se usan para prevenir la disolución de la marca evitando que terceros utilicen la marca en productos o servicios que no están directamente relacionados con el original.

Defensa judicial

Es competencia federal. Responsabilidad Penal: (3) meses a dos (2) años. Se puede tener una condena en suspenso.

Conductas Penadas

1. El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
2. El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

3. El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
4. El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

Para que haya violación de marca esta debe ser considerada como la original.

Responsabilidad civil: El damnificado puede pedir de forma inmediata el decomiso o destrucción de los bienes ya que es más fácil probar la violación a diferencia de la propiedad intelectual que se debe pasar por peritajes.